РЕКЛАМА

Дело № 1-84/2021

Номер дела: **1-84/2021**

УИН: **65RS0004-01-2021-000232-71**

Дата начала: **18.03.2021**

Дата рассмотрения: **07.04.2021**

Суд: **Долинский городской суд Сахалинской области**

Судья: **Жаботинский Сергей Юрьевич**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Недзельницкая Эльвира Александровна		
	Евменов Иван Николаевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			18.03.2021
Передача материалов дела судье			18.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		24.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		07.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			08.04.2021
Дело оформлено			13.07.2021

Приговор

уголовное дело № 1-84/2021 № 12001640002000404

65RS0004-01-2021-000232-71

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Долинск 07 апреля 2021 года

Долинский городской суд Сахалинской области в составе:

председательствующего – судьи Жаботинского С.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Долинского городского прокурора Сахалинской области Лычагина С.С.,

подсудимого Евменова И.Н., его защитника – адвоката Недзельницкой Э.А.,

секретаря судебного заседания Ширинской В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Евменова Ивана Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого (брак расторгнут), иждивенцев не имеющего, не военнообязанного, не работающего, пенсионер, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Евменов И.Н. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счёта, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут Евменов И.Н. на участке местности, расположенном в <адрес>, нашёл банковскую карту ПАО Сбербанк № с функцией бесконтактной оплаты, держателем которой является несовершеннолетняя Потерпевший №1, после чего у него внезапно возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счёта несовершеннолетней Потерпевший №1, на котором в указанное время находились принадлежащие последней денежные средства, с использованием электронного средства платежа и путём оплаты покупок в торговых организациях <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих несовершеннолетней Потерпевший №1 денежных средств с банковского счёта, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшей и желая их наступления, путём оплаты покупок в торговых организациях, умалчивая о незаконном владении им платёжной картой и действуя таким образом тайно, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 34 минут по 16 часов 48 минут, через терминалы безналичного расчёта, произвёл оплату за товары банковской картой ПАО Сбербанк №, являющейся электронным средством платежа и предоставляющей доступ к совершению операции по банковскому счёту №, открытому в отделении ПАО Сбербанк № по <адрес> в <адрес>, в следующих торговых организациях: в 13 часов 34 минут в магазине «<адрес>», расположенном по <адрес>, на сумму 718 рублей; в 15 часов 03 минуты в магазине «<адрес>», расположенном по <адрес>, на сумму 750 рублей; в 15 часов 14 минут в

магазине «Магнит», расположенном по <адрес>, на сумму 648 рублей; в 15 часов 37 минут в магазине «Виноград», расположенном по <адрес> «А» в <адрес>, на сумму 460 рублей; в 16 часов 29 минут в магазине «<адрес>», расположенном по <адрес>, на сумму 890 рублей; в 16 часов 48 минут в магазине «<адрес>», расположенном по <адрес>, на сумму 425 рублей, а всего в результате умышленных действий Евменова И.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 34 минут по 16 часов 48 минут с банковского счёта несовершеннолетней Потерпевший №1 №, открытого в отделении ПАО Сбербанк № по <адрес> в <адрес>, были изъяты и тем самым тайно похищены денежные средства в общей сумме 3891 рубль, чем несовершеннолетней потерпевшей Потерпевший №1 был причинён материальный ущерб.

В судебном заседании Евменов И.Н. виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и пояснил, что при помощи найденной банковской карты он оплатил покупки в нескольких магазинах <адрес>, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Евменова И.Н., данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут, он, проходя мимо здания школы № <адрес>, нашёл лежащую на снегу банковскую карту Сбербанк на имя Потерпевший №1, которая была оснащена функцией оплаты товара бесконтактным способом, то есть посредством WI-FI можно оплатить данной картой сумму покупки до 1000 рублей. Он решил воспользоваться найденной банковской картой и потратить находящиеся на банковском счёте карты денежные средства на личные нужды. Он понимал, что данная карта, как и денежные средства на ней чужие, ему не принадлежат. Примерно в 12 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ он решил пойти в какой-нибудь магазин и попробовать совершить покупку при помощи банковской карты. Он зашёл в магазин <адрес>», подошёл к прилавку, после чего начал называть продавцу необходимые товары, которые он решил приобрести. Покупки он совершал, одев на лицо маску, также он был в шапке и в принадлежащей ему куртке серого цвета. Он приобрёл товары в данном магазине на сумму 718 рублей. Он поднёс банковскую карту для оплаты к терминалу, раздался звуковой сигнал, после чего из терминала показался чек и продавец сообщила, что оплата прошла. Затем он пошёл в магазин «<адрес>», расположенный по <адрес>, в <адрес>, где аналогичным способом совершил покупку продуктов питания на сумму 750 рублей. После чего он пошёл в магазин «<адрес>», расположенный по <адрес> А, где аналогичным способом совершил покупку питания на общую сумму 648 рублей, что покупал, не помнит. После этого он совершал покупки в магазине «<адрес>», который расположен в <адрес> «А» по <адрес> в <адрес>, на общую сумму 460 рублей. Затем он пошёл в магазин «<адрес>», расположенный по <адрес>, в котором аналогичным способом приобрёл пачку кофе за сумму 890 рублей. После чего он пошёл в магазин «Находка», расположенный в <адрес> в <адрес>, где купил 5 бутылок пива «<адрес>», хотел купить колбасы, но денежных средств на карте было недостаточно. Так как найденная банковская карта стала ему больше не нужна, то он сломал карту пополам и выбросил на землю в районе школы № <адрес>. Все покупки он совершал в период с 13 часов 30 минут до 17 часов ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, он совершил покупки в шести магазинах на общую сумму 3891 рубль. В содеянном раскаивается, свою вину признаёт полностью. В момент совершения преступления спиртные напитки не употреблял, был трезв (л.д. 103-109, 137-139, 216-218).

В судебном заседании подсудимый Евменов И.Н. оглашённые показания подтвердил полностью.

Кроме признательных показаний Евменова И.Н., виновность подсудимого подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что у неё в пользовании имелась банковская карта банка ПАО Сбербанк, которую она открыла на своё имя в офисе банка по адресу: <адрес> А в мае 2020 года. На данную банковскую карту её родители переводили ей денежные средства на личные нужды. Данная карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты посредством «WI-FI». ДД.ММ.ГГГГ отец перевёл на банковскую карту денежные средства в сумме 5500 рублей на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, примерно в 11 часов 00 минут, она пошла в

школу и взяла с собой банковскую карту, которая находилась в правом кармане пуховика. В наличие банковской карты в кармане она не проверяла, допускает, что могла выронить карту по дороге в школу. После всех уроков она пошла домой. ДД.ММ.ГГГГ она зашла в установленное на её телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», в котором обнаружила, что при помощи банковской карты ДД.ММ.ГГГГ были совершены покупки в различных магазинах г. Долинска, которые она не совершала, с карты были списаны денежные средства в сумме 3891 рубль. Она стала искать свою банковскую карту, но её нигде не было. Затем она перевела оставшиеся денежные средства в сумме 253 рублей своей подруге, а саму карту заблокировала в связи с утерей. Кто мог совершать данные покупки, ей неизвестно. Она свою банковскую карту никому не давала и никому не разрешала совершать по ней покупки. ДД.ММ.ГГГГ были совершены следующие покупки: в магазине «<адрес>» на сумму 718 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с 05:34:09; в магазине «<адрес>» на сумму 750 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 07:03:50; в магазине «Магнит» на сумму 648 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 07:14:58; в магазине «<адрес>» на сумму 460 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 07:37:08; в магазине «<адрес>» на сумму 890 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 08:29:24; в магазине «Находка» на сумму 425 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 08:49:12. Время, которое указано в операциях, Московское. Данные покупки она не совершала. Данные денежные средства в сумме 3891 рубль принадлежат ей, так как отец их дал в её личное пользование. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с папой пришла в отдел полиции, где сообщила о случившемся. Данный материальный ущерб в сумме 3891 рубль является для неё незначительным, так как её родители часто дают ей денежные средства на личные нужды, кроме того, она находится у них на иждивении, они её всем обеспечивают, она ни в чём не нуждается. От следователя ей стало известно, что её банковскую карточку нашёл неподалёку от школы Евменов И.Н., который и истратил находившиеся на ней принадлежащие её денежные средства на сумму 3891 рубль, впоследствии этот человек вернул ей денежные средства в той же сумме. Претензий к Евменову И.Н. не имеет (л.д. 202-205).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что у его дочери Потерпевший №1, имеется банковская карта ПАО Сбербанк, открытая на её имя в 2020 году в офисе банка по адресу: <адрес> на которую он переводит ей денежные средства на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ он перевёл своей дочери денежные средства в сумме 5500 рублей на личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ ему от дочери стало известно, что она потеряла свою банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ, после чего в этот же день, с данной банковской карты были произведены покупки в различных магазинах <адрес> на общую сумму 3891 рубль. Данные денежные средства фактически принадлежат ему, так как дочь находится на его иждивении. Материальный ущерб в сумме 3891 рубль является для него незначительным. Впоследствии, ему от сотрудников полиции стало известно, что банковскую карту дочери нашёл возле школы № <адрес> Евменов И.Н., который в этот же день совершил покупки в различных магазинах <адрес> на общую сумму 3891 рубль, после чего банковскую карту выкинул. Евменов И.Н. вернул ему денежные средства в сумме 3891 рубль. Претензий к Евменову И.Н. не имеет (л.д. 206-208).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она работает в должности продавца в магазине «<адрес>», который расположен по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в магазин пришли сотрудники полиции, которые пояснили, что ДД.ММ.ГГГГ в магазине один из покупателей в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 30 минут осуществил покупку по не принадлежащей ему банковской карте, в связи с чем попросили предоставить им видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине за указанный период времени. Она предоставила сотрудникам полиции видеозаписи, в ходе просмотра которых было установлено, что в указанный период времени в магазин пришёл мужчина, который приобрёл пачку кофе, стоимостью 890 рублей (л.д. 46-48).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она работает в должности продавца в магазине «<адрес> который расположен по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в магазин пришли сотрудники полиции, которые пояснили, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 40 по 16 часов 50 минут в магазин приходил мужчина, который совершил покупку продуктов питания на сумму 425 рублей, расплатившись при этом чужой банковской картой, при этом они продемонстрировали ей

фотографию мужчины, одетого в куртку серого цвета, шапку чёрного цвета, брюки чёрного цвета, на лице у которого была медицинская маска. Она его вспомнила, действительно ДД.ММ.ГГГГ находилась на рабочем месте, в магазин в вечернее время около 17 часов пришёл пожилой мужчина, одетый именно в такую одежду. Мужчина приобрёл в магазине пять бутылок пива «<адрес> объёмом 0,5 литра каждая бутылка. Еще мужчина хотел приобрести палку дорогой сырокопчёной колбасы. Мужчина расплачивался за покупки банковской картой. После того, как она ввела сумму покупки на терминале, мужчина поднёс карту к терминалу, но оплата не прошла, на терминале появилась надпись: «недостаточно средств», о чём она сообщила мужчине. Тогда мужчина взял только пять бутылок пива. Она его хорошо запомнила, так как данный мужчина нервничал и волновался, это было заметно. Мужчине на вид было примерно 70 лет, славянской внешности, он был одет в куртку серого цвета из ткани, чёрного цвета шапку, чёрного цвета брюки, на лице у мужчины была маска. В кабинете ОМВД России по ГО «Долинский» она узнала того мужчину, который приходил в магазин ДД.ММ.ГГГГ. Мужчина согласился с тем, что приходил в магазин «Находка» ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, также он пояснил, что расплачивался не принадлежащей ему банковской картой, которую он нашёл (л.д. 51-53).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в должности продавца в магазине «<адрес> который расположен по адресу: <адрес>. Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, но записи с камер хранятся в течении 7 дней, после чего удаляются. Таким образом, записи с камер видеонаблюдения за ДД.ММ.ГГГГ были удалены ДД.ММ.ГГГГ. В связи с тем, что собственником магазина «Стимул» является индивидуальный предприниматель ФИО6, у которого в собственности также имеется магазин «Скат», в связи с этим при оплате покупок в магазине «<адрес>» через терминал оплаты, оплата документально проходит в чеке как магазин «<адрес>» (л.д.60-62).

Из оглашённых в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что он предъявил продавцам имеющийся у него в телефоне фрагмент видеозаписи из магазина «Рябинка», после просмотра которого продавцы опознали пожилого мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковской карты оплатил покупки в магазинах <адрес> (л.д. 63-65).

Вина подсудимого Евменова И.Н. подтверждается также и документальными доказательствами по делу.

Согласно заявлению Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, последний просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 34 минут по 16 часов 48 минут с банковской карты его дочери похитило денежные средства в сумме 3891 рубль (л.д. 7).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение кабинета № ОМВД России по городскому округу «Долинский» по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрен сотовый телефон марки «Honor 10 Lite», принадлежащий Потерпевший №1, а также установлено время и названия магазинов, в которых осуществлялись покупки по принадлежащей Потерпевший №1 банковской карте (л.д. 9-17).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение магазина «<адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого было установлено место совершения преступления (л.д. 81-85).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было осмотрено помещение магазина «<адрес> расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого было установлено место совершения преступления (л.д. 76-80).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение магазина <адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «А», в ходе которого было установлено место совершения преступления (л.д. 71-75).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было осмотрено помещение магазина «<адрес>», расположенное по адресу: <адрес> «А», в ходе которого было установлено место совершения преступления (л.д. 66-70).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение магазина «<адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого было установлено место совершения преступления (л.д. 86-90).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было осмотрено помещение магазина «<адрес> расположенное по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят CD-RW диск с записью камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина «<адрес> а также установлено место совершения преступления, который впоследствии осмотрен, признан и приобщён к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 23-27, 120-125, 126).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого Евменова И.Н. в присутствии защитника Недзельницкой Э.А. в кабинете № ОМВД России по городскому округу «Долинский» по адресу: <адрес>, изъята куртка серого цвета, которая была надета на нём в момент совершения преступления и которая впоследствии осмотрена, признан и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (л.д. 111-113, 114-116, 117-119).

Из выписки о движении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № по банковской карте ПАО Сбербанк № счёт №, открытой на имя Потерпевший №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ произведены следующие операции по списанию денежных средств <данные изъяты>

Оценивая в совокупности все исследованные доказательства, суд находит их относимыми, так как они имеют непосредственное отношение к существу рассматриваемого уголовного дела, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Анализируя в совокупности исследованные доказательства по делу, суд признаёт достоверными показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые он подтвердил в судебном заседании, и кладёт их в основу обвинительного приговора, так как указанные показания являются логичными и последовательными, согласуются как между собой, так и с показаниями потерпевшей и свидетелей, а также с протоколами следственных действий (осмотрами мест происшествий, осмотра предметов), оснований не доверять которым у суда не имеется.

Совокупность исследованных доказательств суд признаёт достаточной для правильного разрешения уголовного дела по существу, квалификации действий подсудимого в соответствии с действующим уголовным законом.

Суд квалифицирует действия Евменова Ивана Николаевича по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с банковского счёта.

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Согласно материалам уголовного дела Евменов И.Н. не судим; на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит; по месту жительства характеризуется с положительной стороны (л.д. 146, 148, 150, 151, 152, 154).

С учётом образования, адекватного поведения подсудимого в ходе следствия и в суде, в отношении содеянного суд признаёт Евменова И.Н. вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Евменова И.Н. суд признаёт в соответствии с п.п. «и, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и

расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показания в ходе предварительного следствия; добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, а также признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено. Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11, 12 и 15.2 УК РФ.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершённое Евменовым И.Н., относится к категории тяжких преступлений, с учётом фактических обстоятельств дела и личности подсудимого оснований для изменения тяжести совершённого им преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, так как судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления либо иных обстоятельств, существенно уменьшаемых степень общественной опасности совершённого деяния.

При назначении наказания подсудимому Евменову И.Н. принимая во внимание тяжесть совершённого преступления, отсутствие судимостей, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, факт того, что подсудимый раскаялся в содеянном, а также учитывая личность подсудимого, его возраст, суд считает, что исправление подсудимого будет достигнуто при назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Учитывая наличие у подсудимого Евменова И.Н. смягчающих наказание обстоятельств, положительных характеристик, его пенсионный возраст и состояние здоровья (наличие заболевания хронический простатит), а также значительный трудовой стаж, наличие наград и отсутствие тяжких последствий от совершённого преступления, суд не назначает ему максимальный срок наказания в виде лишения свободы и дополнительные виды наказаний – штраф и ограничение свободы, предусмотренные санкцией инкриминированной статьи УК РФ, а также при назначении наказания применяет положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: CD-RW диск, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит хранению при уголовном деле; куртка серого цвета, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит оставлению законному владельцу.

Учитывая, имущественную несостоятельность подсудимого, его пенсионный возраст, процессуальные издержки, возникшие в связи с выплатой за счёт средств федерального бюджета защитнику – адвокату Недзельницкой Э.А. вознаграждений за защиту прав и законных интересов подсудимого в ходе предварительного следствия в размере 24415 рублей, в силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ взысканию с Евменова И.Н. не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Евменова Ивана Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 06 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Евменову И.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 06 (шесть) месяцев.

Возложить на Евменова И.Н. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного или временного места жительства без уведомления

специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых, являться на регистрацию в этот орган в установленные им дни.

Меру пресечения Евменову И.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: CD-RW диск хранить при уголовном деле; куртку серого цвета оставить законному владельцу Евменову И.Н.

Освободить осуждённого Евменова И.Н. от уплаты процессуальных издержек в размере 24415 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Долинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае обжалования приговора осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Долинского городского суда С.Ю. Жаботинский

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».